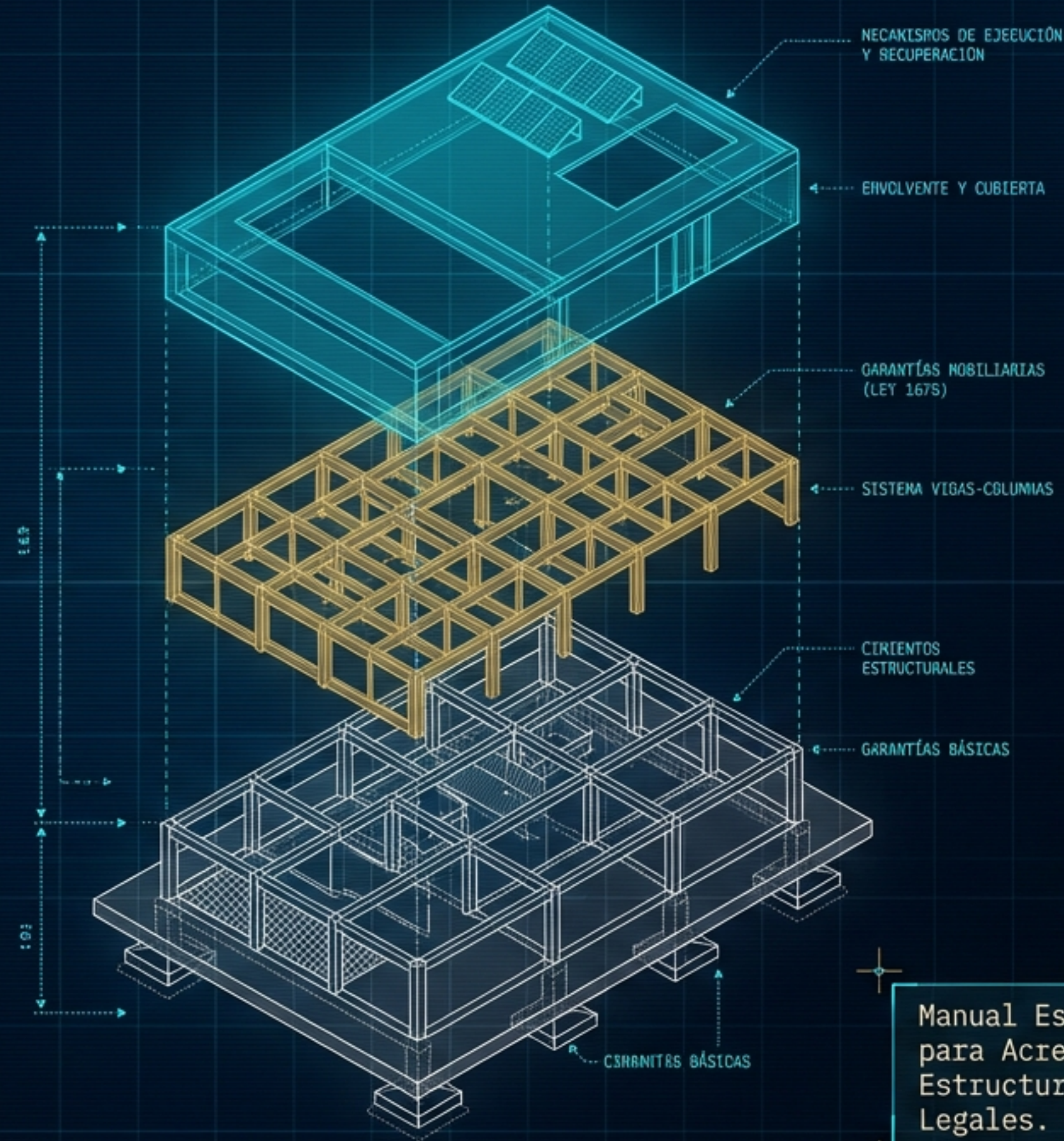


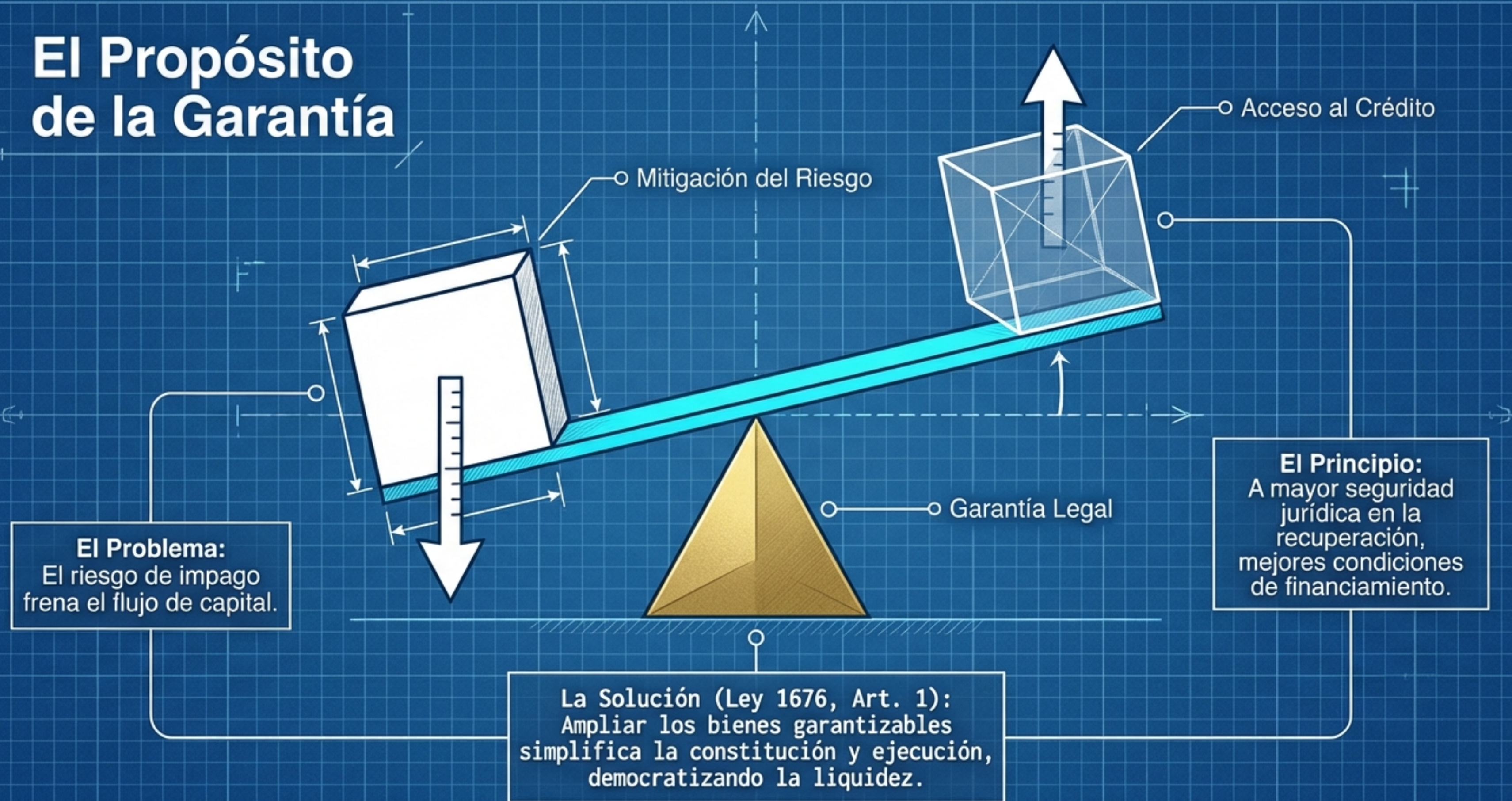
Arquitectura del Crédito en Colombia

Garantías, Solidaridad y Ejecución: Un esquema visual de la Ley 1676 de 2013 y los mecanismos de recuperación de cartera.



Manual Estratégico
para Acreedores y
Estructuradores
Legales.

El Propósito de la Garantía



Dicotomía de las Garantías: Inmuebles vs. Muebles



Hipoteca

Objeto

Bienes raíces, naves
(Art. 2432 CC).

Constitución

Escritura Pública obligatoria.

Perfeccionamiento

Registro en Oficina de
Instrumentos Públicos
(< 90 días, Ley 1579).

Tenencia del Bien

Siempre en poder del deudor.



Garantía Mobiliaria

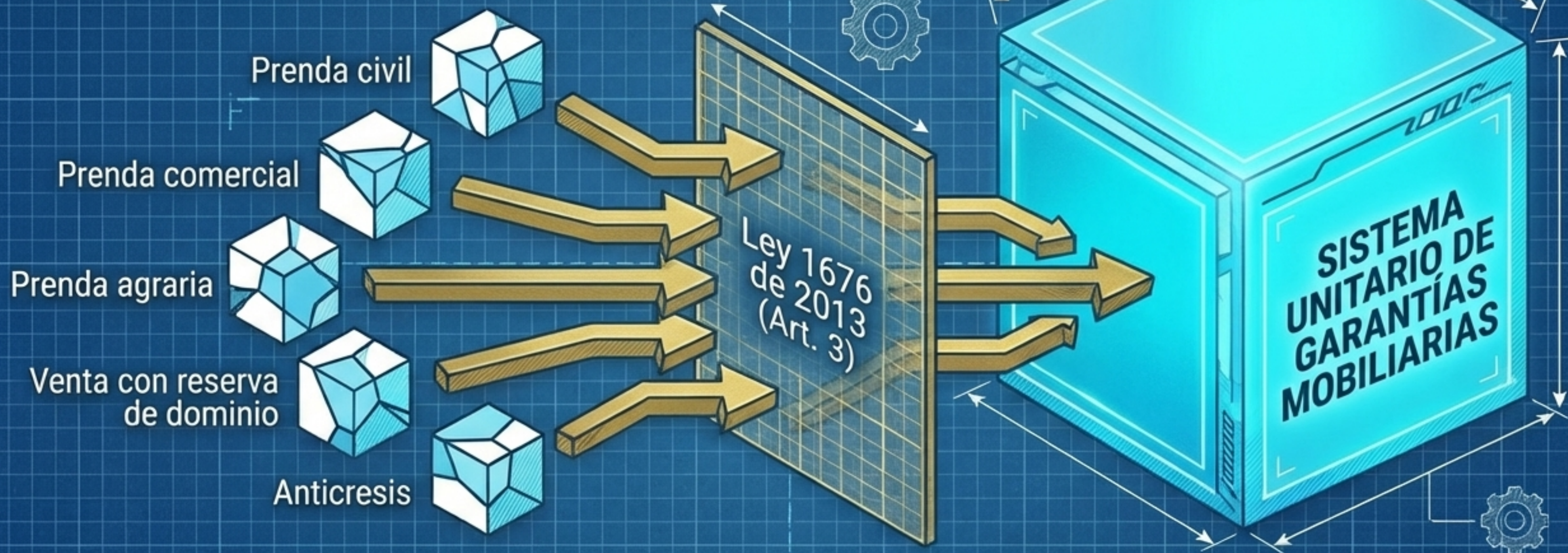
Muebles, inventarios, intangibles,
derechos (Art. 3 Ley 1676).

Contrato simple (escrito o
mensaje de datos).

Registro electrónico en
Confecámaras.

Puede estar en poder del deudor,
acreedor o un tercero.

El Cambio de Paradigma: Unificación Normativa



Independiente de su nomenclatura anterior, toda operación que garantice una obligación con bienes muebles del garante se rige por esta ley.

Anatomía de los Activos Garantizables (Art. 6)

Tangibles:

Maquinaria e Inventarios
(incluso en transformación).

Derechos Intangibles:

Propiedad Intelectual
(Marcas, Patentes).

Flujos de Capital:

Derechos de cobro
(Factoring), depósitos
bancarios, acciones no
desmaterializadas.

Derivados y Futuros:

Bienes que el garante
adquirirá a futuro;
indemnizaciones de seguros
sobre el bien original.

El valor ya no reside solo en los ladrillos, sino en el flujo ordinario del negocio.

La Tríada del Perfeccionamiento



El acuerdo. Requiere montos, insos, descripciones e identificación (Art. 9).

Hacerlo público frente a terceros. Ocurre mediante Inscripción registral, entrega o control (Art. 21).

Primero en el tiempo, primero en el derecho. Establece el orden de pago ante múltiples acreedores (Art. 48).



EL REGISTRO

Operado por Confecámaras. Es 100% electrónico, de acceso público en internet, y está organizado en un folio personal por garante.

Redes de Seguridad: La Obligación Solidaria



Naturaleza (Art. 1568 CC):
Cada deudor es responsable por la totalidad de la deuda, no solo por una cuota.

Independencia (Art. 1572 CC):
La demanda contra un deudor solidario no extingue la obligación de los demás.

Liberación: Solo el pago íntegro de la obligación libera a los codeudores frente al acreedor. El pagador luego repite internamente contra los demás.

Monetización Anticipada: Factoring y Cesión (Ley 1231)

SIPLAFT

Las empresas de factoring están obligadas legalmente a verificar la procedencia de los títulos para prevenir el lavado de activos (Art. 88 Ley 1231).

1. Endoso/Venta:
Cedente transfiere factura al Factor.

**Factor /
Acreedor**

2. Notificación: Deudor es informado de que debe pagar al nuevo acreedor (Art. 28 Ley 1676).

**Cedente /
Proveedor**

**Deudor de
la Factura**

3. Pago: Deudor extingue la deuda pagando al Factor.

Árbol de Decisión ante el Impago

Impago del Deudor

**¿Acuerdo previo o
tenencia del bien?**

Pago Directo (Art. 60).
El acreedor se apropia
del bien mediante
avalúo pericial.

**¿Pactado en contrato,
deuda < 20 SMLMV o
bien perecedero?**

Ejecución Especial (Art. 62).
Trámite extrajudicial
expedito ante Notario o
Cámara de Comercio.

**Ninguna de las
anteriores.**

Ejecución Judicial (Art. 61).
Proceso formal ante juez
civil mediante adjudicación
especial de garantía real.

Anatomía del Proceso Ejecutivo (CGP)



La Intersección Crítica: Insolvencia vs. Solidaridad



**Proceso
Ejecutivo**

Deudor Principal

**Escudo de Reorganización
Empresarial - Ley 1116**

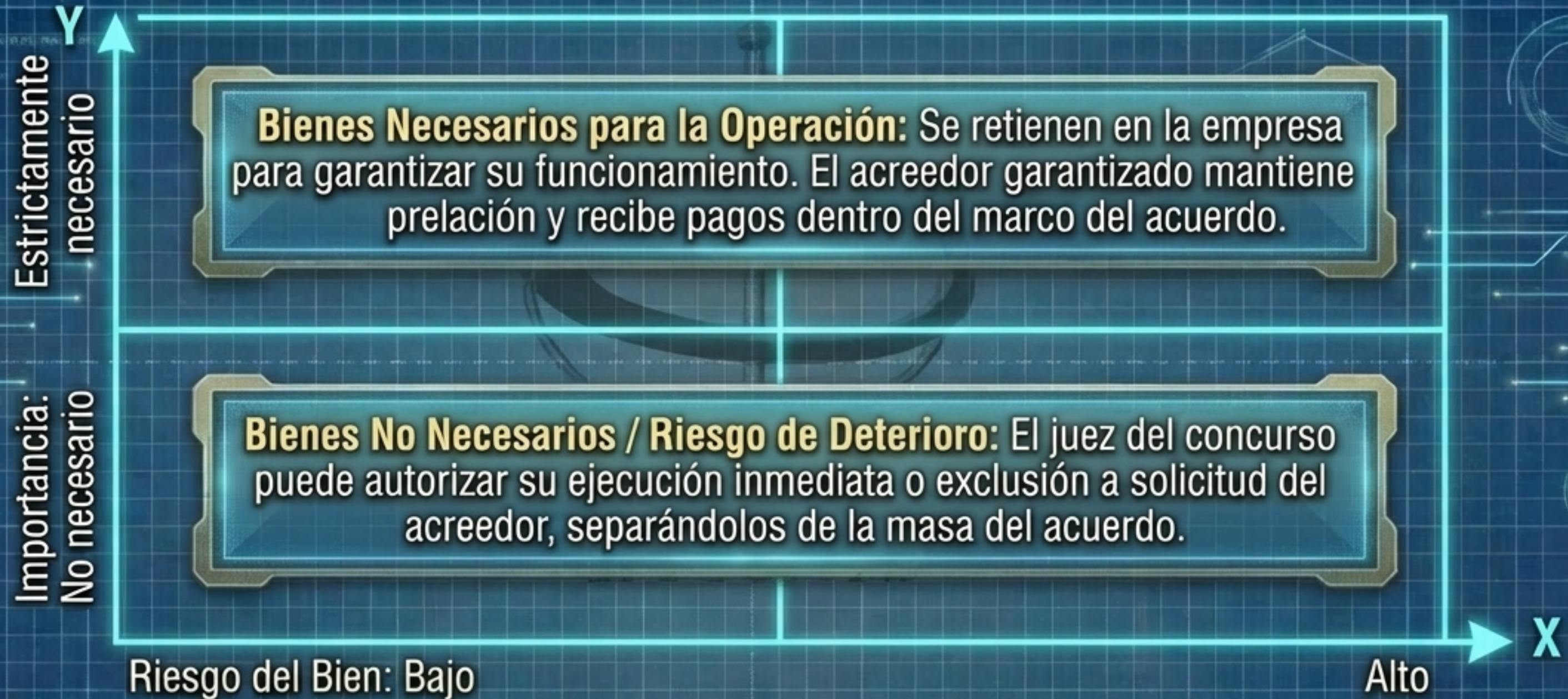
Deudor Solidario

Insight Legal: El trámite de reorganización suspende los procesos de ejecución contra la empresa deudora (Art. 20, Ley 1116), pero no paraliza la acción ejecutiva contra los codeudores o fiadores solidarios que no estén en insolvencia (Art. 70).

Takeaway:

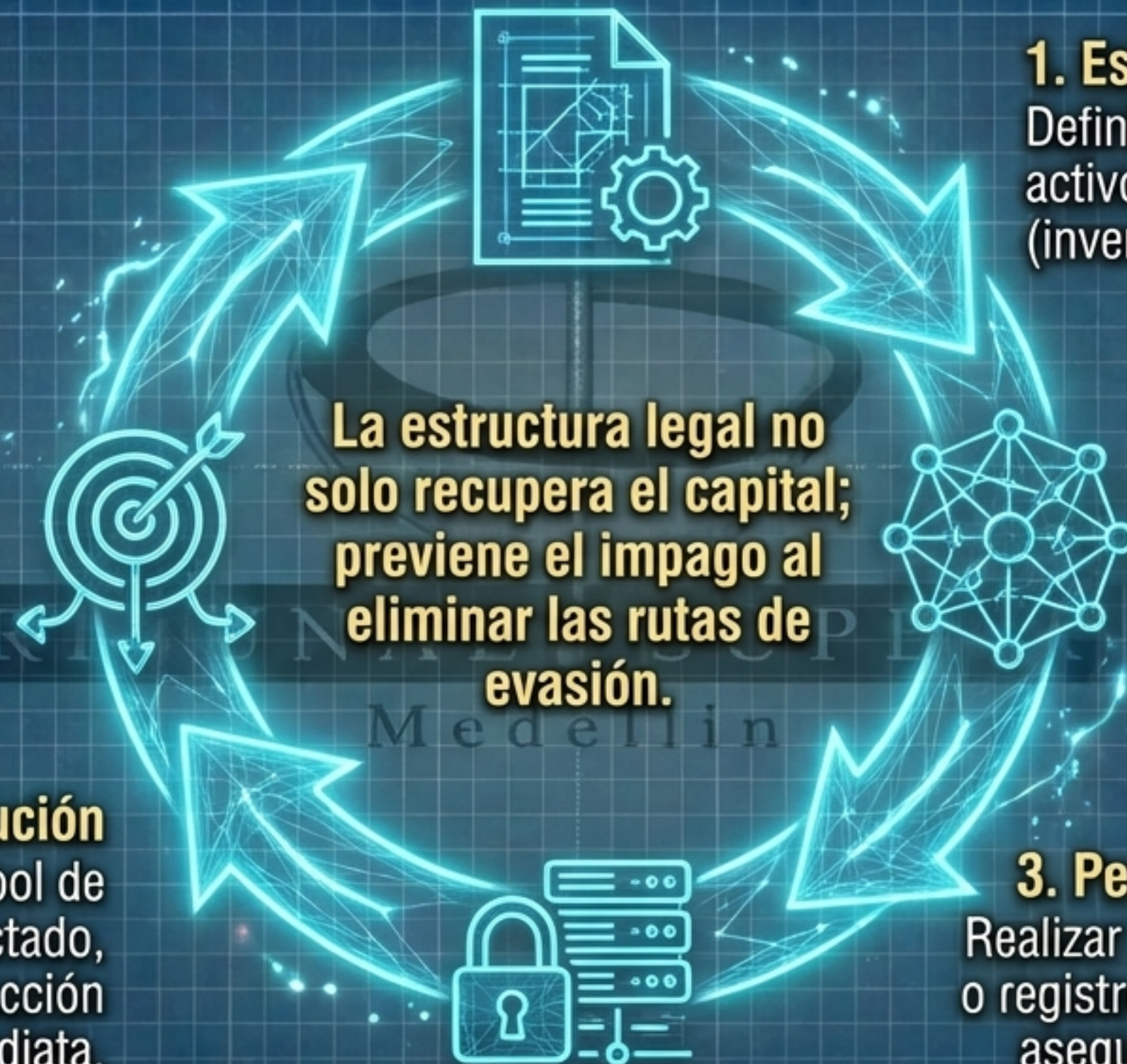
La firma solidaria es el blindaje definitivo ante la quiebra operativa del deudor principal.

Tratamiento de la Garantía en Reorganización (Ley 1116)



Anotación: En Liquidación Judicial (Art. 52), los bienes en garantía se excluyen de la masa a favor del acreedor si están debidamente registrados.

Síntesis Estratégica: El Checklist del Acreedor



1. Estructuración Múltiple

Definir el contrato matriz y vincular activos tangibles e intangibles (inventarios, IP, cuentas).

2. Red de Solidaridad

Vincular personas naturales o jurídicas como deudores solidarios independientes al riesgo operativo principal.

3. Perfeccionamiento Inmediato

Realizar la inscripción en Confecámaras o registro especial correspondiente para asegurar Oponibilidad y Prelación.

4. Trazado de Ejecución

Ante la mora, aplicar el árbol de decisión: Pago directo pactado, vía especial notarial o acción cambiaria judicial inmediata.

La estructura legal no solo recupera el capital; previene el impago al eliminar las rutas de evasión.